



ASUNTO: ABANDERAMIENTO DE MOTOS DE AGUA PROPULSADAS POR MOTOR ELÉCTRICO.

Nº EXPEDIENTE:

TIPO DE BUQUE:

PESCA

☐

PASAJE

☐> 24/12 METROS¹☐

CARGA

☐

≤ 24/12 METROS

☒

RECREO

☒

OTRO

☐

N/A

☐

OTRAS CONSULTAS:

PALABRAS CLAVE

RECREO MOTOS PROPULSIÓN ELÉCTRICA EMBARCACIONES REGISTRO ABANDERAMIENTO
MATRICULACIÓN MARCADO CE

REGLAMENTACIÓN APLICABLE

- Real Decreto 98/2016, de 11 de marzo, por el que se regulan los requisitos de seguridad, técnicos y de comercialización de las motos náuticas, embarcaciones deportivas y sus componentes.
- Directiva 2013/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de noviembre de 2013 relativa a las embarcaciones de recreo y a las motos acuáticas, y por la que se deroga la Directiva 94/25/CE.
- Real Decreto 1435/2010, de 5 de noviembre, por el que se regula el abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en las listas sexta y séptima del registro de matrícula de buques.
- Orden 16/12/1998 por la que se regula el procedimiento abreviado de registro y matriculación de las motos náuticas.
- Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, por el que se actualizan las medidas de seguridad en la utilización de las motos náuticas.
- Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo.

CONSULTA

Se consulta desde capitanías marítimas qué documentación se debe requerir para el abanderamiento cuando la moto náutica está propulsada por un motor eléctrico.

¹ 12 m en pasaje, 24 m resto

RESPUESTA

La Directiva 2013/53/UE define la moto náutica o moto acuática como:

“embarcación destinada a fines deportivos o recreativos de menos de 4 m de eslora que utilice un **motor de propulsión** con una bomba de chorro de agua como fuente principal de propulsión y proyectada para ser manejada por una o más personas sentadas, de pie o de rodillas sobre los límites de un casco, y no dentro de estos”; entendiéndose el **motor de propulsión** como “todo motor de combustión interna y encendido por chispa o por compresión utilizado directa o indirectamente con fines de propulsión”. Las mismas definiciones se trasponen al Real Decreto 98/2016.

Con esta redacción, una moto náutica a la que se reemplazase su motor de gasolina – propulsión habitual en el momento de emisión de la Directiva – por uno eléctrico – cada vez más común en vehículos náuticos – no entraría en la definición de moto náutica de recreo y pasaría a ser considerada **embarcación de recreo** a efectos de la Directiva. Consultada la Comisión Europea sobre esta situación, confirma que mientras no se produzca una modificación en la redacción actual, la definición no admite otra interpretación legal, por lo que una moto náutica propulsada eléctricamente no puede denominarse moto, aunque resulte obvio que un motor eléctrico no altera la naturaleza, el uso ni el fin a que se destina la moto.

De hecho, aunque propulsadas eléctricamente, son vehículos que tienen la forma, estructura y apariencia de una moto convencional y que se comportan sobre el agua como una moto convencional de gasolina. Por consiguiente, desde el punto de vista de la seguridad, deben cumplir con los requisitos esenciales característicos de las motos². Además, si se evaluaran estrictamente como embarcaciones de recreo tendrían muy difícil satisfacer los criterios comúnmente utilizados para evaluar la conformidad de embarcaciones de recreo³.

En suma, **únicamente desde el punto de vista formal (legal) una moto náutica propulsada eléctricamente debe ser denominada embarcación**, pero ello no impide que la evaluación de su conformidad con la Directiva se lleve a cabo con base en la norma o especificación técnica más apropiada para el producto en cuestión, siempre que se especifique claramente qué partes de dicha especificación o norma se han aplicado⁴.

Por todo ello, ante una solicitud de abanderamiento de una moto eléctrica debe considerarse lo siguiente:

I.- Desde el punto de vista de inspección técnica:

La moto debe contar con marcado CE, declaración de conformidad, manual del propietario, chapa de fabricante y número de identificación⁵ (WIN). La declaración de conformidad no debe indicar “moto náutica” sino “embarcación” o “embarcación de recreo”, debido a la definición legal del producto. Por lo demás, el contenido de la declaración es libre – siempre que cumpla con el contenido mínimo establecido en el anexo IV de la Directiva – por lo que puede emplearse el modelo recomendado para motos náuticas. En cualquier caso deben especificarse en la declaración las normas o soluciones técnicas utilizadas, entre las cuales pueden incluirse partes de la norma EN ISO 13590 en su versión en vigor.

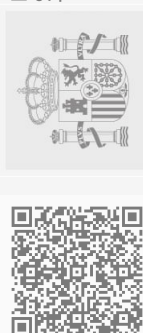
² Por ejemplo: 5.1.5. *Motos acuáticas en funcionamiento sin conductor*

Las motos acuáticas deberán diseñarse bien con un dispositivo de apagado automático del motor de propulsión, bien con un mecanismo automático que produzca un movimiento circular y de avance a velocidad reducida cuando el conductor descienda voluntariamente o caiga al agua.

³ Por ejemplo, la estabilidad (3.2), la prevención de caída (2.3) o el gobierno de emergencia (5.4.2).

⁴ Debe recordarse que las normas no son obligatorias, aunque sean la base preferida para evaluar la conformidad.

⁵ Debe recordarse que el WIN debe incluir un código de fabricante registrado en un Estado miembro del EEE.





Cuando la declaración de conformidad esté soportada por el certificado de un organismo notificado dicho certificado debe igualmente referirse al producto como “embarcación” o “embarcación de recreo” y relacionar las normas o soluciones técnicas utilizadas, especificando las partes aplicadas.

2.- Desde el punto de vista registral:

Con independencia del tipo de propulsión, el trámite debe ser el correspondiente a moto náutica en la sede electrónica, acompañado de los documentos especificados para dicho procedimiento en la Orden de 16 de diciembre de 1998, que no distingue entre propulsión térmica o eléctrica.

3.- Desde el punto de vista de la titulación requerida para su manejo:

Como norma general será alguna de las establecidas en el Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, dentro de los límites específicos de navegación aplicables a las motos náuticas, de acuerdo con sus características técnicas. También serán admisibles los títulos náuticos-deportivos de Patrón de moto náutica A y B y las autorizaciones federativas de Patrón de moto náutica C siempre que tales títulos o autorización habiliten para el rango de potencia real de la moto que se pretende gobernar.

LA SUBDIRECTORA GENERAL
(Firmado electrónicamente)

Ángela Pazó Dos Santos

